

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2271

הצעת חוק המים (תיקון – הוספת נציג ציבור לעניין איכות הסביבה למועצת רשות המים), התשפ"ג –
2023

1. תיקון סעיף 124טו 1. בחוק המים, התשי"ט–1959¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 124טו(א) –

(1) ברישה, במקום "משמונה חברים" יבוא "מתשעה חברים";

(2) בפסקה (7), במקום "שני נציגי ציבור" יבוא "שלושה נציגי ציבור".

2. תיקון סעיף 124טז 2. בסעיף 124טז(א) לחוק העיקרי –

(1) במקום "שני נציגי הציבור" יבוא "שלושת נציגי הציבור";

(2) במקום "ואחד" יבוא "אחד";

(3) אחרי "בשר התשתיות הלאומיות" יבוא "ואחד לפי המלצת השר להגנת הסביבה, מתוך רשימת מועמדים שיגישו הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה";

(4) בסופו יבוא "לעניין זה, "גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה" – הגופים המפורטים בחלק א' בתוספת לחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג–2002²".

דבר הסבר

במועצת הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן – רשות המים) ישנם כיום שמונה חברים: מנהל הרשות, חמישה נציגים של משרדי ממשלה – משרד האנרגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר, ושני נציגי ציבור שממנה הממשלה, אחד לפי המלצתו של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ואחד לפי המלצתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהתייעצות

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

² ס"ח התשס"ג, עמ' 118.

עם שר הפנים ובאישור שר האנרגיה. חסרונו של נציג ציבור הממונה לפי המלצתו של השר להגנת הסביבה גורם לכך שנושאים סביבתיים ונושאים חברתיים חשובים, כגון: טיפול בשפכים ומחזורם, איכות המים, חסכון במים ועוד, נדחקים מסדר יומה של המועצה ואינם באים לידי ביטוי בדיוניה ובהחלטותיה, וזאת למרות שהמועצה היא הגוף היחיד הדן בענייני המים בארץ.

היעדרו של נציג ציבור כאמור גורם, בין השאר, גם להיעדר דיונים בנושא העברת מים לצורך שמירה על הטבע והנחלים ושיקומם. זאת למרות שסעיף 6(6) לחוק המים, התשי"ט-1959, קובע במפורש שאחת ממטרות המים היא שמירה ושיקום על ערכי טבע ונוף לרבות מעינות, נחלים ובתי גידול לחים. כתוצאה מכך, הטבע והנחלים סובלים בשנים האחרונות ממחסור חמור במים, מהתייבשות, מזיהום, מאובדן בתי גידול, מהדרת רגלי הציבור מהם ומאובדן פוטנציאל כלכלי רב הגלום בהם.

על כן, מוצע שהממשלה תמנה נציג נוסף למועצת רשות המים, אשר ימונה לפי המלצת השר להגנת הסביבה מתוך רשימת מועמדים שיגישו הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה. הוספת נציג ציבור כאמור תביא להעלאת הנושאים החשובים שאוזכרו על סדר יומה של המועצה, יעזור בהגברת השקיפות ויקדם חלוקה צודקת של משאב המים לכל המטרות המוזכרות בחוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר אקוניס וקבוצת חברי הכנסת (פ/3222/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1049/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/103/20) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/104/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/823/23 ; פ/160/24) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/2003/23 ; פ/61/24).

הצעת החוק זהה לפ/160/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)